نفقتها به (ولا يملك) الزوج (منعها من كلام أبويها ولا) يملك (منعهما من زيارتها) لانه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق (ما لم يخف منهما الضرر) بسبب زيارتهما فله منعهما اذا من زيارتها دفعا للضرر (ولا يلزمها طاعة أبويها) فى فراقه ولا فى زيارة ونحوهما (بل طاعة زوجها أحق) لوجوبها عليها

* (فصل * ويلزمه) أى الزوج (ان يبيت) فى المضجع (عند الحرة بطلبها) لان الحق لها فلا يجب بدون الطلب (ليلة من) كل (أربع) من الليالى (و) يلزمه ان يبيت فى المضجع عند (الامة ليلة من سبع) ليال لان أكثر ما يمكن ان يجتمع معها ثلاث حرائر لهن ست ولها السابعة (و) يلزمه (أن يطأها فى كل ثلث سنة مرة ان قدر) أى فى كل أربعة أشهر مرة ان لم يكن عذر لانه لو لم يكن واجبا لم يصر باليمين على تركه واجبا كسائر ما لا يجب ولان النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما (فان أبى) الوطء بعد انقضاء الاربعة أشهر او البيتوتة فى اليوم المقرر حتى مضت الاربعة أشهر بلا عذر لاحدهما (فرق الحاكم بينهما ان طلبت) ذلك ولو قبل الدخول نص عليه فى رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول غدا أدخل بها غدا أدخل بها الى شهر هل يجبر على الدخول قال اذهب الى أربعة أشهر ان دخل بها والا فرق بينهما فاله فى الاقناع (وان سافر) زوج امرأة (فوق نصف سنة فى غير أمر واجب) كحج أو غزو واجبين (أو) فى غير (طلب رزق يحتاج اليه وطلبت) زوجته (قدومه لزمه) القدوم فان أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها (ويجب عليه) أى على الزوج ان كان غير طفل (التسوية بين زوجاته) ان كن ثنتين فاكثر (فى المبيت ويكون ليلة وليلة) لانه ان قسم ليلتين وليلتين أو أكثر من ذلك كان فى ذلك تأخير فى حق من لها الليلة الثانية التى قبلها (الا أن يرضين بأكثر) من ليلة وليلة لان الحق لهن لا يعدوهن وعماد القسم الليل ويخرج فى نهاره لمعاشه وقضاء حقوق الناس وما جرت العادة به ولصلاة العشاء والفجر ولو قبل طلوعه كصلاة النهار قال فى شرح الاقناع قلت لكن لا يعتاد الخروج قبل الاوقات اذا كان عند واحدة دون الاخرى لانه غير عدل منه اما لو اتفق ذلك بعض الاحيان أو لعارض فلا بأس (ويحرم دخوله) أى الزوج (فى نوبة واحدة) من نسائه (الى غيرها الا لضرورة) مثل ان تكون منزولا بها فيريد ان يحضرها أو توصى اليه أو نحو ذلك (و) يحرم ان يدخل اليها (فى نهارها) أى نهار ليلة غيرها (الا لحاجة) أو سؤال عن أمر يحتاج الى معرفته فان لم يلبث لم يقض (وان لبث أو جامع لزمه القضاء) أى قضاء لبث وجماع لا قضاء قبله ونحوها (وان طاف واحدة) من معه أكثر (وقت نوبتها) مثل ان تكون هى الثانية فى القسم فطلقها فى آخر نوبة الاولى فقد (اثم) لانه تسبب بالطلاق الى ابطال حقها من القسم لان الاولى لما استوفت النوبة وجب للثانية مثل ذلك فاذا طلقها فقد أبطل بذلك حقها من القسم فلا يجوز كابطال سائر حقوقها (ويقضيها) لها (متى نكحها) وجوبا لانه قدر على ايفاء حقها فلزمه كالمعسر اذا أيسر بالدين (ولا يجب عليه) أى الزوج (ان يسوى بينهن فى الوطء ودواعيه) لان ذلك طريقة الشهوة والميل ولا سبيل الى التسوية بينهن فى ذلك (ولا) يجب عليه أيضا التسوية بينهن (فى النفقة والشهوة (والكسوة حيث قام بالواجب) عليه من نفقة وكسوة (وان أمكنه ذلك) وفعله (كان حسنا) وأولى لانه أبلغ فى العدل بينهن روى ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يسوى بين

زوجاته